GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS

Guia Oficial de Estudos: Conhecimentos Específicos & Legislação

Edital de Abertura N.º 09/2026-SGE01 | Banca IBAM | Módulo de Peso 3 (60% da Prova Objetiva)

PANORAMA DO MÓDULO ESPECÍFICO

A prova de **Conhecimentos Específicos** é o pilar decisivo para a aprovação no concurso da GCM Guarulhos. Ela corresponde a **20 das 40 questões** da prova objetiva com **peso 3**, somando **60 pontos de um total de 100**. Este guia reúne a discriminação exata de todos os artigos, leis federais e normas municipais exigidas no Anexo III do Edital, estruturado para orientação de leitura da lei seca, confecção de resumos e resolução direcionada de questões.

SÍNTESE DOS RAMOS DO DIREITO E NORMAS COBRADAS

Ramo / Área	Legislação / Diploma Legal	Artigos & Tópicos Exigidos
Direito Constitucional	**CF/1988**	Art. 5º (Direitos Individuais), Art. 6º (Direitos Sociais), Art. 144 (Segurança Pública)
Direito Penal	**Código Penal (Dec-Lei 2.848/40)**	Art. 121-129 (Pessoa), 146-150 (Liberdade), 155-159 (Patrimônio), 312-327 (Crimes Funcionais)
Processo Penal	**Código de Processo Penal**	Art. 301 a 310 (Prisão em Flagrante delito)
Legislação Extravagante	**Lei 8.069/1990 (ECA)**	Art. 1º-6º (Preliminares), 103-109 (Ato Infracional), 131-137 (Conselho Tutelar), 225-244-B (Crimes)
Legislação Extravagante	**Lei 10.741/2003 (Estatuto Idoso)**	Art. 1º-7º (Disposições Preliminares) e Art. 95-108 (Crimes em Espécie)
Legislação Extravagante	**Lei 10.826/2003 (Desarmamento)**	Art. 6º-11 (Porte de Arma) e Art. 12-21 (Crimes e Penas)
Legislação Extravagante	**Lei 11.340/2006 (Maria da Penha)**	Art. 1º ao 7º (Disposições Gerais e Formas de Violência Doméstica)
Legislação Extravagante	**Lei 13.869/2019**	Lei de Abuso de Autoridade (Conteúdo Integral)
Legislação Extravagante	**Lei 13.022/2014**	Estatuto Geral das Guardas Municipais (Princípios, Competências, Criação)
Uso da Força	**Lei 13.060/14 e Dec 12.341/24**	Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo e Regulamentação do Uso da Força
Legislação Municipal	**Lei Municipal nº 7.792/2019**	Organização e Estatuto da Guarda Civil Municipal de Guarulhos
Legislação Municipal	**Lei Municipal nº 8.361/2025**	Artigos 166 a 170 (Estrutura Organizacional)
Legislação Municipal	**Decreto Municipal nº 44.264/2026**	Regulamentação Municipal pertinente à Guarda Civil

DETALHAMENTO DOS TEMAS PARA ESTUDO A FUNDO

1. DIREITO CONSTITUCIONAL

• **Artigo 5º da CF/88 (Direitos e Garantias Fundamentais):** Estudar todos os incisos, focando em inviolabilidade do domicílio (inciso XI), prisão em flagrante, remédios constitucionais (Habeas Corpus, Mandado de Segurança) e princípios da legalidade e presunção de inocência.

• **Artigo 6º da CF/88 (Direitos Sociais):** Rol dos direitos sociais (educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, assistência, infância).

• **Artigo 144 da CF/88 (Da Segurança Pública):** Foco especial no § 8º, que fundamenta a instituição das Guardas Municipais para proteção de bens, serviços e instalações dos Municípios.

2. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

• **Crimes contra a Pessoa (Art. 121 a 129 do CP):** Homicídio (simples, qualificado, feminicídio), induzimento ao suicídio, infanticídio, aborto e lesões corporais (leve, grave, gravíssima, seguida de morte).
• **Crimes contra a Liberdade Pessoal e Domicílio (Art. 146 a 150 do CP):** Constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, violação de domicílio.
• **Crimes contra o Patrimônio (Art. 155 a 159 do CP):** Furto (simples e qualificado), Roubo (emprego de arma, concurso de pessoas), Extorsão e Extorsão mediante sequestro.
• **Crimes contra a Administração Pública (Art. 312 a 327 do CP):** Peculato, Concussão, Corrupção Passiva, Prevaricação, Condescendência Criminosa, Abuso de Poder e conceito legal de Funcionário Público (Art. 327).
• **Prisão em Flagrante (Art. 301 a 310 do CPP):** Modalidades de flagrante (próprio, improprio, presumido), dever de prender da autoridade/agentes e faculdade do cidadão, lavratura do auto e garantias constitucionais do preso.

3. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE FEDERAL

• **Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):** Art. 1º ao 6º (proteção integral), Art. 103 ao 109 (ato infracional e apreensão em flagrante), Art. 131 ao 137 (atribuições e funcionamento do Conselho Tutelar) e Art. 225 ao 244-B (Crimes em espécie, incluindo entrega de bebida a menor e submissão a vexame).
• **Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/03):** Art. 1º ao 7º (direitos fundamentais) e Art. 95 ao 108 (Crimes em espécie como reter cartão de benefício, abandonar ou expor a perigo).
• **Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03):** Art. 6º ao 11 (regras de porte de arma de fogo para Guardas Municipais) e Art. 12 ao 21 (posse irregular, porte ilegal de arma de uso permitido/restrito, disparo de arma de fogo e omissão de cautela).
• **Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06):** Art. 1º ao 7º (formas de violência doméstica: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e assistência à mulher).
• **Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19):** Elementos do tipo penal (intenção de prejudicar outrem ou beneficiar a si), condutas vedadas aos agentes públicos na abordagem e prisão.
• **Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/14):** Princípios mínimos de atuação, competências gerais e específicas, controle interno (ouvidoria/corregedoria) e prerrogativas.
• **Uso da Força e Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (Lei 13.060/14 e Decreto 12.341/24):** Princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência no uso de armas não letais.

4. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE GUARULHOS

• **Lei Municipal nº 7.792/2019:** Estatuto e Organização da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, regulando deveres, proibições, carreira e regime disciplinar da corporação.
• **Lei Municipal nº 8.361/2025 (Art. 166 a 170):** Disposições específicas sobre a estrutura organizacional e administrativa municipal vinculada à Segurança Pública.
• **Decreto Municipal nº 44.264/2026:** Decreto regulamentador citado no edital aplicável à atuação da GCM.

PLANO DE AÇÃO E METODOLOGIA DE ESTUDO

1. Leitura de Lei Seca: Dedique 60% do seu tempo de estudo lendo os artigos exatos citados no edital, pois a banca IBAM costuma cobrar a literalidade da lei.
2. Resumos Ativos: Para cada lei, faça um esquema de 1 página contendo: Sujeito Ativo, Pena, Conduta Vedada e Exceções Principais.
3. Resolução de Questões IBAM: Resolva questões anteriores da banca IBAM para concursos de Guardas Municipais e carreiras policiais de nível médio.
4. Legislação Municipal: Não negligencie a Lei Municipal nº 7.792/2019 e a Lei 13.022/2014, pois costumam reter elevado número de questões.